GUIDA PRATICA

Il tribunale nell’era dell’IA

Una guida breve per giudici e cancellieri. Cercare fonti, esaminare gli atti e riprendere i riferimenti con CourtOS.

Jonas Hertner

La tecnologia deve aiutare a comprendere la causa. La responsabilità della decisione resta al tribunale.

10 ottobre 2026
Edizione di lavoro 03 · Fase di prova
CourtOS

01 / GUIDA PRATICA

Partire dal compito

Che cosa deve migliorare nel lavoro giudiziario?

Una domanda concreta

Non ogni attività richiede l'IA. Partite da una difficoltà: dove si trova l'affermazione decisiva? Quale documento la sostiene? Che cosa afferma la controparte? Quale questione giuridica resta aperta? Un buon strumento riduce il lavoro di ricerca e facilita queste verifiche.

Ripensare il lavoro

Richard Susskind pone al centro l'accesso alla giustizia e distingue l'accelerazione dei processi esistenti da una diversa organizzazione del lavoro. James Allsop richiama il potere giudiziario, il suo carattere umano e i limiti dei soli indicatori di rendimento. [1, 2, 3]

Il criterio

Ne ricaviamo un principio per CourtOS: ogni affermazione rilevante deve rimandare a un passaggio verificabile. Incertezze e contraddizioni devono restare visibili. È una proposta progettuale, non una prova di migliore giustizia.

02 / GUIDA PRATICA

Il giudizio resta umano

L’IA propone. Il tribunale risponde dei motivi della decisione.

Il quadro giuridico

L’art. 29 Cost. tutela l’equità del procedimento, il diritto di essere sentiti e un termine ragionevole. L’art. 29a garantisce in linea di principio l’accesso al giudice. L’art. 30 esige un tribunale fondato sulla legge, competente, indipendente e imparziale; l’art. 191c assoggetta le autorità giudiziarie soltanto al diritto nella loro attività giurisdizionale. [4]

Motivi, non solo una buona formulazione

La motivazione deve rendere riconoscibili le considerazioni decisive e consentire un’impugnazione adeguata. Una risposta scorrevole dell’IA non basta. [5]

Giudice unico o collegio

Proponiamo lo stesso metodo: verificare le fonti, conservare le obiezioni e assegnare le responsabilità. In un collegio di tre o cinque giudici ciascuno deve poter formare una propria valutazione. Resta possibile una discussione comune iniziale. Il progetto pilota non offre funzioni specifiche di deliberazione o voto.

03 / GUIDA PRATICA

Dove vanno i dati

«Locale» significa qui: sul server CourtOS in Germania.

Tre percorsi distinti

01 I vostri PDF e Gemma 4: conservazione e trattamento tramite il modello sul server Switchboard presso Hetzner, in Germania. Non sul vostro computer.

02 OpenCaseLaw: i termini che inviate espressamente vanno al servizio pubblico di ricerca, che usa IA esterna. La biblioteca e il documento Word non vengono trasmessi.

03 Claude Opus 5.5: la verifica esterna invia ad Anthropic il testo approvato, soltanto dopo l’anteprima completa e la vostra conferma.

La connessione

Cloudflare gestisce l’accesso e il traffico web, trattando anche i contenuti visualizzati. Il verde indica Gemma, il viola la verifica esterna. Il testo indica il fornitore e il percorso dei dati.

La prova attuale

Usate decisioni pubbliche, dottrina non riservata che avete diritto di utilizzare o documenti fittizi. Nessun fascicolo reale o documento riservato. L’accesso non equivale a un’autorizzazione istituzionale. Non è disponibile un’anonimizzazione automatica.

04 / GUIDA PRATICA

Cercare e continuare a scrivere

Il riferimento deve accompagnarvi nel vostro strumento di lavoro.

Aprire

Nel browser: https://sandbox.swisslaw.io/research. Accedete con il vostro indirizzo e-mail e il codice ricevuto. In Word aprite il componente aggiuntivo CourtOS installato. Scegliete le fonti prima di porre una domanda.

Cercare fonti pubbliche

Scegliete «Cerca giurisprudenza», poi OpenCaseLaw. Inserite il riferimento di una decisione o poche parole chiave. I risultati sono limitati; la loro assenza non prova l'assenza di giurisprudenza. Non inserite nomi o fatti riservati.

Riprendere un passaggio

Aprite la decisione e verificate l'originale. Selezionate un breve passaggio, confermate la selezione e copiate testo e fonte oppure inseriteli in Word. Il collegamento di ricerca nell'originale tenta di ritrovare il passaggio. Non certifica un numero ufficiale di paragrafo; il collegamento all'intero documento non è un riferimento puntuale.

Più spazio nel browser

Da Word aprite il browser e proseguite con lo stesso account. Poi ritrasferite la ricerca in Word. Se i due stati divergono, scegliete quale riprendere. Il trasferimento vale due ore; non avvia una nuova ricerca e non modifica da solo il documento.

Controllare i riferimenti

In «Citazioni», scegliete le versioni PDF e avviate «Verifica i riferimenti». Citecheck confronta numeri delle decisioni, date e suddivisioni riconosciute con l'elenco OpenCaseLaw salvato. Un risultato porta al passo del vostro atto; le voci corrispondenti rimandano alla decisione intera. «Non trovato» significa soltanto: assente dall'elenco. Verificate testo e portata nell'originale.

05 / GUIDA PRATICA

Aggiungere le proprie fonti

Scegliete le fonti originali. Ponete domande. Verificate i passaggi citati.

Ordinare per numero di causa

Create nella biblioteca una cartella con il numero di causa. Al suo interno ordinate le parti, i loro scritti e gli allegati; tenete separati gli atti comuni. Caricate i PDF nella cartella corretta. CourtOS salva copie sul server.

Scegliere le fonti

Con «Scegli le tue fonti» selezionate i PDF degli atti e della vostra letteratura per la conversazione. Potete aggiungere brevi estratti OpenCaseLaw scelti espressamente. I due gruppi di fonti sono così riuniti. La semplice ricerca nei vostri documenti non usa l'IA.

Porre domande e precisarle

Chiedete quali importi menziona uno scritto o in cosa divergono due ricostruzioni dei fatti. Gemma lavora sulle fonti scelte. Le domande successive usano le stesse versioni; iniziate una nuova conversazione per altre fonti. Senza fonti non parte alcuna richiesta.

Verificare la risposta

Ogni paragrafo della risposta deve contenere un riferimento verificato. Aprite il passaggio e leggete il contesto. Senza un riferimento valido, la risposta non viene mostrata. I collegamenti ai vostri PDF restano riservati agli account autorizzati.

Ritrovare il testo non prova la conclusione

Il controllo conferma il passaggio e la citazione, non la conclusione. Un'allegazione resta un'allegazione. La pagina PDF può differire dalla pagina stampata.

---

06 / GUIDA PRATICA

Esaminare gli atti

Accostare affermazioni e documenti in un elenco da verificare.

Preparare

Aprite «Esaminare gli atti». Aggiungete alla biblioteca brevi petizioni, risposte e allegati fittizi. Scegliete versioni, ruoli, parti e lingua del rapporto. «Fascicoli di esempio» offre quattro esercizi in tedesco, francese, italiano e inglese. «Importare i quattro PDF» archivia il fascicolo scelto sotto un numero fittizio, in cartelle per parte e per estratti comuni. I documenti sono ricostruiti da decisioni pubblicate; non sono gli atti originali. Verificate poi ruoli e parti.

Tre compiti

01 Fatti e prove: allegazione, documento selezionato e posizione avversa sono affiancati. «Sostiene» o «Contraddice» richiede una fonte selezionata come allegato probatorio. Un'altra allegazione non sostituisce una prova; la valutazione sostanziale resta una proposta dell'IA.

02 Argomentazioni giuridiche: il confronto riguarda soltanto le fonti scelte. Decisioni e opere mancanti non vengono reperite automaticamente. Cercate separatamente i riferimenti pubblici.

03 Cronologia: le date precise vengono ordinate. Le date approssimative o mancanti restano separate. Le versioni contrastanti mantengono voci distinte.

Leggere il risultato

Scegliete «Avvia l'analisi parziale». Il rapporto contiene al massimo dodici righe e indica fonti, versioni e pagine lette. Aprite i riferimenti. Il controllo letterale conferma un passaggio, non la valutazione dell'IA né la verità di un'affermazione di parte.

Un'analisi parziale in prova

L'IA può omettere affermazioni anche se riceve tutto il testo. Le selezioni troppo ampie sono rifiutate; le bozze con passaggi non confermati non vengono mostrate. Verificate voi stessi omissioni e motivi: l'affidabilità di questo percorso è ancora in fase di prova.

07 / GUIDA PRATICA

Usare l’IA per un compito preciso

Scegliete il compito e le sole fonti necessarie.

Gemma sul server CourtOS

Nel browser: l’assistente può preparare una bozza sulla base dei PDF scelti. L’invio avvia l’analisi. Il modello usa una versione Unsloth e funziona sui processori del server; sono possibili attese. Gemma non garantisce risposte corrette. L’applicazione indica i limiti d’uso.

Una verifica esterna

Nel browser: trasferite alla verifica esterna un breve passaggio che può essere trasmesso. Modificate istruzione e testo. Controllate l’anteprima completa, il fornitore e il modello. Gli allegati e il resto della conversazione non vengono aggiunti automaticamente. Il contenuto dei collegamenti non viene consultato.

Usare la risposta

La risposta esterna può tornare come bozza modificabile. Non viene inviata di nuovo automaticamente. Verificate ogni affermazione decisiva sull’originale. La risposta convincente di un secondo modello non è una verifica indipendente delle fonti.

08 / GUIDA PRATICA

Ritrovare il lavoro svolto

Le conversazioni esistono. Una storia completa del lavoro è prevista.

A cosa serve lo storico

CourtOS conserva le conversazioni personali e i riferimenti alle fonti; potete riaprirle. Uno storico utile dovrebbe mostrare anche ciò che avete accolto, scartato o modificato e perché un punto resta aperto. Questa ulteriore traccia del lavoro non è ancora realizzata.

Distinguere tre livelli

01 Conversazione: domanda, risposta, versioni esatte delle fonti, modello e luogo di elaborazione.

02 Risultato di lavoro salvato: quanto ripreso consapevolmente, con attribuzione, stato della verifica, riferimenti, controargomenti e questioni aperte. La vostra ipotesi di lavoro non è un accertamento giudiziario; le allegazioni contestate restano riconoscibili.

03 Vostra motivazione: ragioni verificate e modifiche, con versione precedente, data e autore. Una proposta dell'IA entra nel lavoro solo attraverso un vostro intervento consapevole.

Proteggere la riflessione personale

Riflessioni personali e appunti di deliberazione non dovrebbero essere condivisi per impostazione predefinita. Lo storico documenta passaggi e scelte motivate; non promette l'accesso ai pensieri nascosti di un modello. Una risposta dell'IA non è un mezzo di prova.

Sviluppi previsti

Sono previsti anche progetti di decisione guidati dal tribunale, l'esame di questioni fondamentali e di varianti ipotetiche con le loro conseguenze. Le ipotesi dovrebbero rimanere distinte dai riscontri negli atti. Queste funzioni non sono ancora disponibili.

09 / GUIDA PRATICA

Una memoria per la causa

Il progetto è uno stato di lavoro privato collegato alle fonti, non un secondo fascicolo di affermazioni non verificate.

Collegare persone e termini

Un registro privato dovrebbe collegare nomi reali, varianti documentate, ruoli e termini sostitutivi approvati. Comprenderebbe persone, imprese, luoghi e immobili. Identità e ruolo resterebbero distinti: una persona può avere più ruoli. Ogni collegamento richiede una fonte; identità incerte non vengono unite automaticamente.

Due versioni leggibili

File Markdown interni conserverebbero il lavoro con nomi reali e riferimenti puntuali. Solo dalle voci espressamente scelte nascerebbe una versione pseudonimizzata, verificata per l'IA esterna. Documenti e appunti userebbero gli stessi termini del registro privato. Non sarebbero due verità mantenute separatamente. La corrispondenza con i nomi reali resterebbe interna.

Rendere visibili i cambiamenti

Se cambia una fonte o una corrispondenza, le voci interessate sarebbero da riesaminare. Le esportazioni interessate perderebbero l'approvazione. Le conclusioni precedenti non verrebbero sostituite in silenzio. Ogni versione derivata manterrebbe un collegamento privato alla versione e al passaggio originali. Il testo modificato dovrebbe restare riconoscibile come derivato.

Approvare ogni uso esterno

Il nome di una cartella non autorizza un invio. Domanda, appunti selezionati e storico devono figurare nell'anteprima esatta. Il passaggio all'IA esterna apre una nuova conversazione, senza riprendere automaticamente nomi privati o precedenti conversazioni locali. I nomi sostitutivi non garantiscono l'anonimato. Questa memoria e questo percorso di esportazione non sono ancora realizzati.

Provare, poi decidere l’adozione

Un progetto pilota utile produce osservazioni, non promesse.

Valutare l’utilità

Usate un piccolo caso di prova con affermazioni, documenti e contraddizioni noti. Contate le affermazioni omesse e inventate. Verificate parti, importi, date e riferimenti. Misurate anche attese e correzioni. Confrontate il risultato con il metodo abituale.

Prima dei fascicoli reali

L’istituzione deve disciplinare compiti ammessi, accessi dei fornitori, autorizzazioni, conservazione, cancellazione, gestione e responsabilità professionali. Word per macOS è stato provato con un documento fittizio; altre versioni e ambienti istituzionali richiedono prove proprie.

Che cosa manca

Il lavoro diretto in una cartella locale e una pseudonimizzazione coerente tra più documenti restano sviluppi futuri. Nomi sostitutivi non bastano a rendere anonimi i documenti. Un progetto pilota riuscito non sostituisce questi sviluppi né l’approvazione giuridica e tecnica.

Software aperto

CourtOS · Codice sorgente e GNU AGPL v3.0

Fonti e portata

Basi delle posizioni e regole espressamente attribuite; verificate il 9 ottobre 2026.

1. Richard Susskind · Online Courts and the Future of Justice

Sintesi dell’editore e indice, parte II. Il libro completo non è stato esaminato.

2. Richard Susskind · Corrected oral evidence: Constitutional implications of Covid-19

Verbale ufficiale della Camera dei lord, 3 giugno 2020, domanda 30; contesto: domande 23–24 e 29.

3. James Allsop · Technology and the Future of the Courts

Conferenza del 26 marzo 2019, pp. 2–4 e 11–12, pubblicata dalla Corte federale australiana.

4. Costituzione federale · RS 101

Art. 29 cpv. 1–2, 29a, 30 cpv. 1 e 3 e 191c. Versione esaminata: 3 marzo 2024.

5. Tribunale federale · DTF 129 I 232

Consid. 3.2, pp. 236–237. Si riprende soltanto il principio generale della motivazione; la decisione riguardava una naturalizzazione.

Questa edizione

Metodi di lavoro e criteri progettuali sono nostre proposte. Non dimostrano né un guadagno di produttività né la liceità di un uso specifico dell’IA. Stato delle funzioni: 10 ottobre 2026. Verifica delle fonti, qualità del modello e approvazione istituzionale restano compiti distinti.